

**【제 목】 : 업무지원 용역 대가 정산처리 부적정(주의)**

**【내 용】**

- 급여전략실은 「의료법」 제45조의2(비급여 진료비용 등의 현황조사 등) 및 「비급여 진료비용 등의 공개에 관한 기준」에 따라 의료기관별 비급여 진료비용 및 제증명수수료의 현황을 제출받아 공개하고,

☞ **참고자료: 【의료법】**

제45조의2(비급여 진료비용 등의 현황조사 등) ① 보건복지부장관은 모든 의료기관에 대하여 비급여 진료비용 및 제45조제2항에 따른 제증명수수료(이하 이 조에서 “비급여진료비용등”이라 한다)의 항목, 기준 및 금액 등에 관한 현황을 조사·분석하여 그 결과를 공개할 수 있다. 다만, 병원급 의료기관에 대하여는 그 결과를 공개하여야 한다.

☞ **참고자료: 【비급여 진료비용 등의 공개에 관한 기준】**  
(보건복지부 고시 제2021-100호, 2021.3.29. 시행)

제2조(업무의 위탁) ① 시행령 제42조에 따라 보건복지부장관은 다음 각 호의 업무를 「국민건강보험법」에 따른 건강보험심사평가원(이하 "심사평가원"이라 한다)에 위탁한다.

1. 비급여 진료비용 등의 항목, 기준 및 금액 등에 관한 자료의 조사 및 분석
2. 제1호에 따라 수집한 비급여 진료비용 등의 조사·분석 결과의 공개
- 3.~5. (생략)
6. 제1호부터 제5호까지의 업무와 관련한 데이터베이스의 구축

제3조~제5조 (생략)

제6조(자료 제출의 방법 등) ① 심사평가원장은 제4조에 따른 공개항목의 현황조사·분석을 위해서 의료기관의 장에게 별지 제1호서식의 자료를 제출하도록 통지하여야 한다.

제7조(자료의 확인) ① 심사평가원은 의료기관 홈페이지 등을 통해 제6조에 따라 수집한 자료를 점검하여야 한다.

- 「국민건강보험법」 제42조의2(요양급여 실시에 대한 관리) 및 「선별급여 지정 및 실시에 관한 기준」 등 관련 규정에 따라 조건부 선별급여 실시 요양기관에서 제출한 임상자료 등의 자료를 추적 및 관리하는 등의 업무를 수행하고 있다.

☞ **참고자료: 【국민건강보험법】**

제42조의2(요양기관의 선별급여 실시에 대한 관리) ① 제42조제1항에도 불구하고, 선별급여 중 자료의 축적 또는 의료 이용의 관리가 필요한 경우에는 보건복지부장관이 해당 선별급여의 실시 조건을 사전에 정하여 이를 충족하는 요양기관만이 해당 선별급여를 실시할 수 있다.  
② 제1항에 따라 선별급여를 실시하는 요양기관은 제41조의4제2항에 따른 해당 선별급여의 평가를 위하여 필요한 자료를 제출하여야 한다.

☞ **참고자료: 【국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙】**

제14조의4(선별급여의 적합성평가를 위한 자료 제출) ① 법 제42조의2제1항에 따라 선별급여를 실시하는 요양기관이 같은 조 제2항에 따라 제출하는 자료의 범위는 다음 각호와 같다.  
1. 선별급여의 실시 현황에 관한 자료  
2. 해당 선별급여와 대체가능한 요양급여로서 보건복지부장관이 정하여 고시하는 요양급여의 실시 현황에 관한 자료  
3. 선별급여의 실시에 따른 요양급여비용의 청구에 관한 자료

☞ **참고자료: 【선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준】**  
(보건복지부 고시 제2021-62호, 2021.3.1. 시행)

제5조(선별급여 실시기관의 승인 및 관리) ① (생략)  
② 선별급여 실시기관은 별표 3의 실시조건에 규정된 실시방법 및 기록·관리, 임상자료 제출 등 준수사항을 이행하여야 하고, 선별급여 실시조건 충족여부에 변경사항이 있는 경우 지체없이 건강보험심사평가원장에게 통보하여야 한다.

- 이 과정에서 급여전략실은 요양기관에서 제출한 비급여 진료비용 자료의 검증과 조건부 선별급여 승인기관에서 제출한 임상자료와 진료기록의 일치 여부 등 제출된 자료의 신뢰도 점검을 위하여 업무지원 용역 사업을 추진하였으며,
- 이와 관련, 「계약사무처리지침」 제60조(대가지급)에 따르면 사업주관 부서의 장은 계약부서(또는 회계업무담당부서)에 대금 지급 요청 시 계약상대자로부터 청구서, 납세증명서 등의 서류를 징구하여야 하고, 특히 계약서에 정산 관련 내용이 명시되어 있는 경우 정산 내역서를 징구하도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

**제60조(대가지급)** ① 계약상대자가 기성 또는 완료(준공)대가를 지급받고자 하는 경우에 사업주관부서의 장은 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 징구하여 계약부서에 지급을 요청하여야 하며, 계약부서는 「직제규정」에 따라 회계 업무를 담당하는 부서(이하 “회계업무담당부서”라 한다)에 대금 지급을 요청하여야 한다.

1. 청구서(전자세금계산서 등 회계 관련 증빙자료 포함)
2. 「국세징수법」 제5조에 따른 납세증명서 및 지방세 납세증명서
3. 「국민건강보험법」 제81조의3 등에 따른 4대보험 완납증명서
4. 정산내역서(학술연구용역 또는 해당 계약서에 정산해야 함이 명시되어있는 경우에 한함)
5. 하자보증증권(필요시) 및 통장사본

- 또한, 2018년부터 2020년까지 급여전략실에서 체결한 업무지원 용역 계약서의 계약특수조건에 따르면,
- 계약상대자는 산출내역서에 의하여 산출된 금액을 기본으로 하되, 과업 수행 중 과업지시서 상의 근로일수 및 인원이 변경된 경우에는 일할계산(근로자 1인당 1일 단가에 실제 근로일수 및 근로자 인원을 곱한 금액을 반영)하여 세금계산서 등 필요한 서류를 갖추어 대금을 청구하며,
  - 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험 등의 항목은 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제91조 및 제94조에서 정한 절차를 준용하여 대금청구 시에 정산하고, 이를 위해 보험료 등 납입여부를 확인할 수 있는 관련 증빙 서류를 제출하도록 되어 있는 바,
  - 파견 용역에 대한 월별 대금 청구 시 계약상대자는 4대 보험 등 가입여부 및 납입금액 등을 확인할 수 있는 서류를 성실히 제출하여야 하고, 사업부서에서는 징구된 증빙 서류를 통해 청구 대금의 적정성 등을 확인하여 최종적으로 대가의 지급을 관련부서에 요청하여야 한다.

☞ **참고자료: 【업무지원요원 파견 용역 계약서】**

**<예비급여 등 자료접수 및 전산입력 업무지원 용역>**

**제4조(계약기간 및 계약금액사후정산) ① (생략)**

② 계약금액은 금19,350,100원정(부가가치세 포함)으로 한다. 다만, ‘붙임2 과업지시서’상의 근로일수 및 인원이 변경된 경우 근로자 1인당 1일단가(부가가치세 포함/‘붙임8 산출내역서’ 참조)에 실제 근로일수 및 근로자 인원을 곱한 금액을 지급한다.

**제5조~제10조 (생략)**

**제11조(대가의 청구·지급) ①** “계약상대자”는 월별 용역 대가를 제4조제2항 및 붙임8의 산출내역서에 의하여 산출된 금액을 세금계산서 등 대금 청구에 필요한 서류를 갖추어 청구하여야 한다. (생략)

**제12조(국민건강보험료 등의 사후정산) ①** “계약상대자”는 제4조제2항의 계약단가에도 불구하고 ‘붙임8 산출내역서’의 복리후생비에 포함되어 있는 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험 항목(이하“보험료등”이라 한다)을 정부계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제91조 내지 제94조에서 정한 절차를 준용하여 평가항목별 용역 파견 종료 후 대금 청구 시 정산하여야 한다.

② “계약상대자”는 대금청구 시 보험료 등 납입여부를 확인할 수 있는 **관련 증빙 서류를 “발주자의 사업부서”에게 제출하여야 한다.**

☞ **참고자료: 【(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준】**

**제94조(대가지급시 정산절차 등) ①** 계약담당공무원은 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 다음 각 호의 서류를 첨부하게 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등의 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서를 포함한다)
  2. 전화분 기성대가에 포함하여 지급된 국민건강보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류
- ② 계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 제93조제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다. 다만, 최종보험료 납입확인서가 준공대가 신청 이후에 발급이 가능한 경우에는 해당보험료를 준공대와 별도로 정산해야 한다.
- ③ 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 **사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되**, 다음 각호와 같이 정산한다.
1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
  2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.
  3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

○ 이에 감사대상기간 동안 급여전략실에서 계약 체결한 업무지원 용역의 대금 지급 내역을 점검한 결과,

- 【표】 ‘용역 대금 지급 시 확인 누락 내역’과 같이 업무지원 용역 업체가 4대 보험 납입확인서 등 정산 내역 관련 서류를 제출하지 않고 대금을 청구하였음에도 이에 대한 확인 없이 용역 대금을 관련부서에 지급요청 하였으며,

**【표】 용역 대금 지급 시 확인 누락 내역**

| 연번 | 담당부서 | 계약개요                                  |                             |                  | 대금 지급 시<br>확인 누락사항                                                                                                                                    |
|----|------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 계약명                                   | 계약기간                        | 계약금액<br>(단위: 천원) |                                                                                                                                                       |
| 1  | ○부   | 예비급여 등 자료접수 및 전산입력<br>업무지원 용역         | 2018.4.16.<br>~ 2018.11.1.  | 19,735           | • 건보료 등 납입확인서<br>• 퇴직급여충당금 지급 관련 증빙                                                                                                                   |
| 2  |      | 등재비급여(행위, 치료재료) 급여화<br>업무지원 용역        | 2019.4.26.<br>~ 2019.11.26. | 21,806           | • 건보료 등 납입확인서                                                                                                                                         |
| 3  | △부   | 비급여 진료비용 공개 관련 업무<br>지원요원 활용 용역       | 2018.1.29.<br>~ 2018.3.9.   | 23,656           | • 건보료 등 납입확인서<br>• 미근무기간(퇴사, 연차 등) 용역대가<br>정산방법 적용 오류<br>- 총 계약금액에서 근무하지 않은<br>일수의 직접인건비에 대하여만<br>차감하는 형식으로 정산하여,<br>간접노무비 및 일반관리비·이윤<br>등은 정산 없이 지급됨 |
| 4  |      | 2019년 비급여 진료비용 공개<br>업무지원요원 파견 용역     | 2019.1.28.<br>~ 2019.3.14.  | 26,832           | • 건보료 등 납입확인서<br>• 대가 청구 시 기본급 등 산정 오류<br>- 업체에서 시급제로 재계산(주휴수당<br>별도 지급)하면서, 계약서 산출내역서<br>상 1일 단가를 초과하는 금액으로<br>청구·지급                                 |
| 5  |      | 의원급 비급여 진료비용 2차 표본<br>조사 관련 업무지원요원 활용 | 2019.5.31.<br>~2019.6.21.   | 10,934           | • 건보료 등 납입확인서<br>(한달 미만 근로자의 건강보험 등<br>실질 가입내역 확인 필요)                                                                                                 |
| 6  | ◇부   | 2019년 조건부 선별급여 자료<br>신뢰도 점검 외주용역      | 2019.3.22.<br>~ 2019.10.31. | 51,142           | • 미근무기간 용역대가 정산 누락                                                                                                                                    |
| 7  |      | 경피적 대동맥판상입 6차 임상<br>자료 신뢰도 점검 외주 용역   | 2018.5.1.<br>~ 2018.8.3.    | 13,012           | • 용역대가 정산 누락<br>- 근무일수 별 근로대가 정산 시 일반<br>관리비 적용 누락(기본급만 일할계산<br>하고 일반관리비는 산출내역서 상<br>금액 그대로 청구)                                                       |

- 【표】의 연번 3번 ‘비급여 진료비용 공개 관련 업무지원요원 활용 용역’의 경우 근로자의 퇴사·연차 등으로 근로일수 별 근로대가를

정산하면서, 산출내역서 상 근로자 1인의 총 임금에 대해 일할계산 하여 근로일수 만큼 청구·지급하여야 함에도,

- 업체에서는 총 계약금액에서 근로하지 않은 날에 대한 직접인건비 (기본급, 연차수당 등) 및 식대에 해당하는 금액만을 제외하는 방법으로 정산 필요금액을 산출하여 미 근무일수에 대한 간접비(건보료 등), 일반관리비, 이윤 및 부가가치세 등의 비용은 정산대상에 포함하지 않은 상태로 청구 하였고, 해당부서에서는 업체의 대금 청구내역에 대한 확인 없이 대가 지급을 관련부서에 지급 요청한 사실을 확인 하였다.

### 【그림 1】 용역 대금 정산처리 관련 증빙

#### ◇ 대금 청구내역서

| 항 목    | 내 용                  | 금 액         | 비고    |
|--------|----------------------|-------------|-------|
| 직접 인건비 | 기본급+ 체수당+ 상여금+ 퇴직충당금 | 18,474,824원 |       |
| 간접 인건비 | 복리후생비<br>(4대보험, 식대외) | 3,151,440원  |       |
| 경비     | 인건비 제외한 금액           | 3,352,032원  |       |
| 소 계    |                      | 24,978,296원 |       |
| 부 가 세  | 소계금액의 10%            | 2,497,680원  |       |
| 합 계    | 계 약 금 액              | 27,475,970원 | 끝단위삭제 |
| 출근정산금  | 세부내역 별첨              | -3,819,316원 |       |
| 최종합계   |                      | 23,656,650원 | 끝단위삭제 |

상기 용역 사업에서 근로자의 임금 청구내역이 사실과 틀림없음을 확인합니다.

#### ◇ 정산 세부내역

#### 건강보험심사평가원 결근일수에 따른 공제금액 정산서

| 성 명 | 결 근 일                  | 결근일수  | 공 제 금 액 |           |           | 계       | 비 고                                      |
|-----|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------|
|     |                        |       | 년차      | 2월분       | 3월분       |         |                                          |
| ●●● | 2/26, 2/27, 2/28부로퇴사   | 11    | 61,051  | 52,438    | 490,008   |         | → 【그림 2】 상세 설명<br>식대 11일 공제(2월 2일/3월 9일) |
| AAA | 3/02                   |       |         |           | 52,438    |         |                                          |
| ●●● | 2/1, 2/2               | 1     |         | 52,438    |           | 10,000  | (기본급(1,594,957) * 결근일/30.438)            |
| ◆◆◆ |                        |       |         |           |           |         | 0 (식대 일일 5,000원 계산)                      |
| 000 | 2/6, 2/20              | 2     | 61,051  | 52,438    |           | 10,000  |                                          |
| *** | 2/22                   | 1     | 61,051  |           |           | 5,000   |                                          |
| *** | 2/7(번차), 2/26, 3/2부로퇴사 | 8.5   | 61,051  | 26,219    | 367,066   | 45,000  | 2월(번차), 3월(7일), 식대(9일) 공제                |
| *** | 1/31부로퇴사               | 1개월9일 |         | 1,656,008 | 490,008   | 145,000 | 2월(1개월), 3월(9일) 전체금액공제                   |
| 합 계 |                        |       | 305,255 | 1,839,541 | 1,399,520 | 275,000 | 3,819,316                                |

## 【그림 2】정산처리 오류 예시

### ◇ 해당 용역 계약서 (붙임 8) 산출내역서

| 구 분                 |                                  | 산 출 금 액   |           |            |           |            |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 인원(8명)              |                                  | 1개월       | 1/29~1/31 | 8/1~8/9    | 1인제       | 8명제        |
| 시간급                 |                                  | 7,631     | 7,631     | 7,631      |           |            |
| 직접비용<br>비           | 1. 기본급                           | 1,594,957 | 157,315   | 471,943    | 2,224,215 | 17,793,720 |
|                     | 2. 시간외수당                         |           |           |            |           |            |
|                     | 3. 야근수당                          |           |           |            |           |            |
|                     | 3. 직책수당                          |           |           |            | 0         | 0          |
|                     | 3. 연차수당                          | 61,051    | 6,022     | 18,065     | 85,138    | 681,104    |
|                     | 4. 소 계                           | 1,656,008 | 163,337   | 490,008    | 2,309,353 | 18,474,824 |
|                     | 5. 퇴직직립금                         |           |           |            |           | 0          |
|                     | 합 계 A(4+5)                       | 1,656,008 | 163,337   | 490,008    | 2,309,353 | 18,474,824 |
| 간접비용<br>비           | 산재보험<br>(기본급+제수당+연차수당)×1.62%     | 21,850    | 2,150     | 6,460      | 30,460    | 243,680    |
|                     | 건강보험<br>(기본급+제수당+상여금)×3.12%      | 51,660    | 5,090     | 15,280     | 72,030    | 576,240    |
|                     | 장기요양보험<br>(건강보험료의 7.83%)         | 8,810     | 870       | 1,120      | 5,300     | 42,400     |
|                     | 국민연금<br>(기본급+제수당+연차수당)×4.50%     | 74,520    | 7,350     | 22,050     | 103,920   | 831,960    |
|                     | 고용보험<br>(기본급+제수당+연차수당)×0.9%      | 14,900    | 1,470     | 4,410      | 20,780    | 166,240    |
|                     | 일부채연보장보험<br>(기본급+제수당+연차수당)×0.06% | 990       | 90        | 290        | 1,370     | 10,960     |
|                     | 사업소득세<br>(기본급+제수당+연차수당)×0.004%   | 60        | 0         | 10         | 70        | 560        |
|                     | 식 대                              | 100,000   | 15,000    | 45,000     | 160,000   | 1,280,000  |
| 합 계 B               |                                  | 267,790   | 31,620    | 94,620     | 393,930   | 3,151,440  |
| 합 계 (A+B)           |                                  | 1,923,798 | 194,957   | 584,628    | 2,703,283 | 21,626,264 |
| C. 일반관리비(A+B)×6%    |                                  | 98,139    | 9,742     | 29,231     | 135,162   | 1,081,296  |
| D. 이용 (A+B+C) × 10% |                                  | 201,998   | 20,459    | 61,885     | 283,842   | 2,270,736  |
| E. 감 단 위 경 리        |                                  |           |           |            | 0         | 0          |
| 합 계 (F)             |                                  | 2,221,985 | 225,658   | 675,244    | 3,122,287 | 24,978,296 |
| 부가가치세               |                                  | 222,190   | 22,500    | 67,520     | 312,210   | 2,497,680  |
| 용역비 총합 계            |                                  | 2,444,175 | 247,658   | 742,764    |           |            |
| 용역비 총계 (끝단위 삭제)     |                                  |           |           | 27,476,970 |           |            |

→ 【그림 1】정산서  
상 정산 시행 금액

→ 정산했어야 하는  
대상 금액

## 【조치할 사항】

- 개발상임이사는 업무지원요원 등 파견 용역의 계약을 수행함에 있어 계약사무처리지침 등 관련 제규정을 정확히 적용할 수 있도록 관련 업무를 철저히 하고, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)